

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2253/2532

บริษัท คาร์เนคอินเตอร์เนชั่นแนล  
จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม อิงค์ กับพวก

จำเลย

เจ้าหนี้

จำเลย

ธนาคาร กสิกร ไทย

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1077

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 89, มาตรา 100

กรณีที่เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 นั้น เป็นหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเลยที่ 1 มิใช่เป็นหนี้ของจำเลยที่ 2 เป็นส่วนตัว จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบต้องรับผิดชอบร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเลยที่ 1 ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเลยที่ 1 เป็นหนี้เท่านั้นเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเลยที่ 1 เด็ดขาด วันที่ 10 กรกฎาคม 2528 และพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 2 เด็ดขาด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2529 เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิยื่นคำขอรับชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยยภายหลังวันที่ 10 กรกฎาคม 2528 ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 100 แม้จำเลยที่ 2 จะมีข้อตกลงกับเจ้าหนี้ดังกล่าว ยอมรับผิดร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเลยที่ 1 ก็ตาม

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 1 เต็ดขาด ต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ร้องขอให้ จำเลยที่ 2 หุ้ส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ล้มละลายตามจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 2 เต็ดขาด เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นให้เจ้าหนี้ ได้รับชำระหนี้ตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เจ้าหนี้อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน เจ้าหนี้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นความรับผิดชอบของจำเลยที่ 2 จึงไม่มีจำกัดจำนวนและจะต้องรับผิดชอบร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเลยที่ 1 เมื่อได้ความว่าหนี้ที่เจ้าหนี้รายที่ 5 ยื่นคำขอรับชำระหนี้ เป็นหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเลยที่ 1 ที่เป็นหนี้ เจ้าหนี้รายที่ 5 มิใช่เป็นหนี้ของจำเลยที่ 2 เป็นส่วนตัว ดังนั้นจำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเลยที่ 1 เป็นหนี้เจ้าหนี้รายที่ 5 เท่านั้น เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเลยที่ 1 เต็ดขาด วันที่ 10 กรกฎาคม 2528 เจ้าหนี้รายที่ 5 จึงไม่มีสิทธิยื่นคำขอรับชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยยภายหลังวันที่ 10 กรกฎาคม 2528 ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 100 แม้จำเลยที่ 2 และเจ้าหนี้รายที่ 5 จะมีข้อตกลงในสัญญาตามที่เจ้าหนี้รายที่ 5 อ้างมา เจ้าหนี้รายที่ 5 ก็ไม่มีสิทธิยื่นคำขอรับชำระหนี้ดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2528 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2529 ที่เจ้าหนี้รายที่ 5 ฎีกาว่า ดอกเบี้ยภายหลังวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เต็ดขาดแล้ว แม้ไม่เป็นหนี้ที่พึงขอรับชำระหนี้ได้ในคดีล้มละลายแต่ลูกหนี้ก็ยังคงรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ตามกฎหมาย จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยภายหลังวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามคำพิพากษาฎีกาที่ 229/2506 นั้น ได้พิเคราะห์แล้วคำพิพากษาฎีกาดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในคดีนี้ เพราะคดีนี้จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเลยที่ 1 ด้วยคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาเจ้าหนี้รายที่ 5 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุสิต วราโห-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | เนติบัณฑิตยสภา  |
| <u>แผนก</u>                 |                 |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                 |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u> |